

TEMA 10. Jubilación en la modalidad contributiva

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 10 — NUEVO respecto de 2025 (en negrita): edad ordinaria 2026 = 66 años y 10 meses (65 años con 38 años y 3 meses cotizados). Jubilación flexible: el RD 416/2026, de 27 de mayo (BOE 28/05/2026), deroga el RD 1132/2002 con efectos de 28/08/2026 — véase la nota de actualización insertada en el epígrafe de jubilación flexible. Se prorroga hasta el 31/12/2026 la compatibilidad de la pensión con la actividad de médicos de Atención Primaria y pediatras. Nuevo coeficiente reductor de edad: agentes forestales y medioambientales (RD 919/2025).**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. LA PROTECCION POR JUBILACION. CONTINGENCIA PROTEGIDA
2. 2. REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSION. ESPECIAL
3. 247.2 LGSS)
4. 3. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN
5. 4. JUBILACIÓN ANTICIPADA, JUBILACIÓN PARCIAL Y JUBILACIÓN FLEXIBLE 6. 4.1. MODALIDADES DE JUBILACION ANTICIPADA
7. 4.2. LA JUBILACION PARCIAL
8. 4.3. LA JUBILACIÓN FLEXIBLE
9. 4.4. JUBILACIÓN ACTIVA
10. 5. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL TRABAJO
11. 6. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
12. 6.1. SUSPENSIÓN
13. 6.2. EXTINCIÓN
14. 7. ESPECIAL REFERENCIA A LA APLICACION DE LA NORMATIVA ANTERIOR A

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La jubilación es la prestación con más variables: edad, años cotizados, porcentaje aplicable, jubilación anticipada, parcial y flexible. La tabla de edades hacia 2027 y la escala de porcentajes son datos que hay que tener memorizados con exactitud para el examen.

Palabras clave: Edad jubilación · Base Reguladora · Cotización mínima · Jubilación anticipada · 67 años · 38a 6m

Requisitos: Especial referencia a la edad de jubilación.

Determinación de la cuantía de la prestación: Base reguladora y porcentaje aplicable. Jubilación anticipada, jubilación parcial y jubilación flexible. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo. Suspensión y extinción de la prestación. Especial referencia a la aplicación de la normativa anterior a la Ley

27/2011.

1. LA PROTECCION POR JUBILACION. CONTINGENCIA PROTEGIDA

La Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS) (art. 204) se refiere a la prestación económica y no a la situación protegida, al señalar que «consiste en una pensión vitalicia que le será reconocida (a cada beneficiario), en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena».

De conformidad con ello, puede afirmarse que la contingencia protegida es la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario.

También se denomina pensión de jubilación a la pensión de incapacidad permanente cuando sus beneficiarios cumplen la edad de acceso ordinario a la jubilación. El cambio de denominación no implica modificación respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo.

2. REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA PENSION. ESPECIAL

REFERENCIA A LA EDAD DE JUBILACION

De conformidad con los artículos 165 y 204 de la Ley general de la Seguridad Social, se establecen los siguientes requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación:

1. Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta, aunque la pensión puede causarse sin que los interesados no se encuentren en el hecho causante en alta o en situación asimilada al alta, siempre que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y acrediten un periodo de cotización de 15 años.
2. Haber cumplido la edad ordinaria de jubilación.

La edad ordinaria de jubilación se establece en el artículo 205.1 a) del TRLGSS, que exige haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Para el cómputo de los periodos de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos.

Sin embargo, la disposición transitoria séptima del TRLGSS recoge la aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización, a partir del 1 de enero de 2013, durante el periodo transitorio que abarca hasta el año 2027, a partir del cual la edad exigida será la prevista en el artículo 205.1, letra a).

Para el ejercicio 2026, la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses, salvo que la persona interesada acredite un periodo de cotización igual o superior a 38 años y 3 meses, en cuyo caso la edad se sitúa en los 65 años.

Para el ejercicio 2026, la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses, salvo que la persona interesada acredite un periodo de cotización igual o superior a 38 años y 3 meses, en cuyo caso la edad se sitúa en los 65 años.

Para determinar los periodos de cotización computables para fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados por el interesado, se tendrán en cuenta (art. 1.3 del Real Decreto 1716/2012):

- Los días que se consideren como cotizados por excedencia por cuidado de hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción; y por excedencia en razón del cuidado

de otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida. (Art.

46.3 del ET). Máximo 3 años según artículo 237 LGSS

- Los 270 días por hijo que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores (art. 236 LGSS). Para todas las prestaciones excepto para el periodo mínimo de cotización.
- Los periodos de cotización asimilados por parto (art. 235 LGSS), consistentes en 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple.

Sin perjuicio de lo dicho, existen supuestos en los que es posible acceder a la pensión de jubilación a una edad inferior a la ordinaria a través de alguna de

las modalidades de jubilación anticipada; salvo que el interesado no se encuentre en alta o situación asimilada en el momento del hecho causante, pues en este caso no puede acceder a la pensión de jubilación de modo anticipado.

3. Tener cubierto un periodo mínimo de cotización llamado periodo de carencia».

Este periodo mínimo es de 15 años, de los cuales, al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

En los casos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el periodo de los 2 años deberá estar comprendido dentro de los 15 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

A efectos del cómputo de los 15 años (5.475 días) cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

Por otra parte, se debe tener presente que, para completar el periodo de carencia, se pueden aprovechar las cotizaciones efectuadas al antiguo retiro obrero (los realmente efectuados, y —en todo caso— un mínimo de 1.800 días), así como al SOVI.

Hay que señalar que existe el cómputo recíproco de cotizaciones entre todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social (así como también con el régimen de clases pasivas), es decir, que se suman todas las cotizaciones efectuadas a cualquiera de dichos regímenes para completar el periodo de carencia (y para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora), siempre que no se superpongan.

En el caso de que se superpongan (coincidan en el tiempo), no se suman, sino que solamente se computan una vez.

Sin embargo, para causar derecho a la pensión en más de un régimen de la

Seguridad Social, si no se accede estando en todos ellos en alta o en situación asimilada, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 15 años.

Para los trabajadores a tiempo parcial, a efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tendrán en cuenta los distintos periodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. (Art. 247.1 LGSS)

En relación con los trabajadores fijos-discontinuos, a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, se computará todo el período durante el cual hayan permanecido en situación de alta con un

contrato fijo-discontinuo. Dicho periodo se multiplicará por un coeficiente de

1,5, sin que el número total de días computables como cotizados anualmente por el trabajador pueda superar el número de días naturales de cada año. Art.

247.2 LGSS)

En los contratos de carácter temporal de duración igual o inferior a 5 días, cada día cotizado equivale a 1,4 días, sin que en ningún caso pueda computarse mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo, a los efectos de la acreditación del periodo de cotización exigido para acceder a la jubilación. (Art. 249 bis.1 LGSS)

4. Cese en el trabajo, si bien existen determinados supuestos en los que se permite compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de un trabajo o actividad.

5. Producirse el hecho causante. Con arreglo a lo previsto en el artículo 3 del RD

453/2022 de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva:

1. La pensión de jubilación en su modalidad contributiva se entenderá causada en la fecha indicada a tal efecto por la persona interesada al formalizar la correspondiente solicitud, siempre que en la misma reúna los requisitos establecidos para ello. Dicha fecha habrá de estar comprendida dentro de los tres meses anteriores o posteriores al día de presentación de la solicitud, o coincidir con este, salvo que se presente fuera del territorio español en virtud de una norma internacional, en cuyo caso la solicitud habrá de formularse en el plazo previsto en la legislación del país en el que se formule.

2. La fecha indicada por la persona interesada será la que se tenga en cuenta a efectos de considerar la situación de alta, asimilada a la de alta o de no alta ni asimilada, y demás circunstancias de dicha persona, que servirán de base para determinar si tiene derecho a la pensión solicitada, así como, en su caso, el contenido de esta, sin perjuicio de la fecha en que deba surtir efectos económicos en cada caso.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, serán de aplicación las siguientes especialidades cuando, de acuerdo con la voluntad de la persona solicitante, la pensión de jubilación se cause desde alguna de las siguientes situaciones:

a) Alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, en cuyo caso la pensión se entenderá causada el día de la baja en el régimen correspondiente como consecuencia del cese en el trabajo por

cuenta propia o ajena o en la actividad o condición que hubiese determinado la inclusión en el ámbito de aplicación de dicho régimen.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si se trata de alta en el

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos por tener la condición de religioso o religiosa de la Iglesia Católica, de acuerdo con el Real Decreto

3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos a los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, o de alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General en inactividad, la pensión se entenderá causada el día de la baja en el régimen correspondiente.

En el supuesto previsto en el artículo 46.4.c) del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero, el hecho causante se entenderá producido el último día del mes natural en el que haya tenido lugar el cese en el trabajo por cuenta propia o en la actividad o condición determinante de la inclusión en el campo de aplicación del correspondiente régimen especial.

b) Situación asimilada a la de alta por traslado del trabajador fuera del territorio del Estado al servicio de una empresa española, en cuyo caso la pensión se entenderá causada en la fecha del cese en el trabajo.

c) Situación asimilada a la de alta por excedencia forzosa para ocupar un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, en cuyo caso la pensión se entenderá causada en la fecha del cese en el cargo o funciones.

d) Extinción, por la pérdida de la condición de que se trate, de los convenios especiales aplicables a los diputados y senadores de las

Cortes Generales, a los miembros de los parlamentos y gobiernos de las comunidades autónomas o a los españoles que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, en cuyo caso la pensión se entenderá causada el día de extinción del convenio especial.

e) Extinción de la prestación o subsidio por desempleo, incluido el de mayores de cincuenta y dos años, por el cumplimiento de la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, supuesto en el cual el hecho causante de la pensión de jubilación tendrá lugar el día de cumplimiento de dicha edad.

En los supuestos previstos en este apartado, la solicitud de la pensión podrá presentarse con una antelación máxima de tres meses a la fecha del hecho causante o en cualquier momento posterior, sin perjuicio de los efectos económicos que correspondan de acuerdo con el artículo 4.

3. Cuando el acceso a la pensión de jubilación se produzca desde una situación de alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad

Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena que se vaya a mantener sin solución de continuidad tras el reconocimiento de dicha pensión, conforme a lo previsto en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la solicitud habrá de presentarse dentro de los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha indicada por el interesado a efectos de fijar el hecho causante de la pensión.

6. Efectos económicos: Según lo establecido en el artículo 3 del citado RD

453/2022 de 14 de junio

1. El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva es imprescriptible, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente

2. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión se producirán a partir del día siguiente a la fecha en que se produzca el hecho causante salvo que, tratándose de los supuestos recogidos en el artículo

3.2, la solicitud se presente una vez transcurridos los tres meses siguientes a la misma, en cuyo caso dichos efectos se producirán a partir de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Ello sin perjuicio de los efectos que procedan cuando sea de aplicación el mecanismo de invitación al pago a que se refiere el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En el supuesto previsto en el artículo 3.2.e), los efectos económicos se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción de la prestación o subsidio por desempleo siempre que la solicitud de la pensión se presente en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción.

En otro caso tendrá una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

Según establece el artículo 1 de la Orden de 18 de enero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen

General de la Seguridad Social, a los efectos de acceder a la pensión de jubilación, se consideran en situación asimilada al alta los trabajadores que, entre otras situaciones, se encuentren en las siguientes:

- Excedencia por cargo público.
- Traslado por la empresa fuera del territorio nacional.
- Convenio especial.
- Desempleo total y subsidiado.
- Paro involuntario que subsiste después de agotadas las prestaciones por desempleo.
- Paro involuntario de los trabajadores sin derecho a prestaciones por desempleo.
- Huelga legal y cierre patronal (alta especial).
- Periodos de inactividad de los trabajadores fijos de temporada.
- Prorroga de los efectos de la incapacidad temporal.
- Excedencia por el cuidado de cada hijo o menor acogido u otros familiares.

3. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

En la modalidad contributiva, el artículo 210 del TRLGSS indica que la cuantía de la pensión de jubilación se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje que procede de acuerdo con la escala fijada, en función de los años de cotización que correspondan al beneficiario.

3.1. BASE REGULADORA (ART. 209 LGSS)

Será el cociente que resulte de dividir entre 378 las bases de cotización del beneficiario durante los 324 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante (art. 209 LGSS).

a) Se seleccionarán los 348 meses consecutivos e inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.

b) Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora, según lo dispuesto en el apartado a), aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de cotización del Régimen

General que corresponda al mes respectivo y el resto de las mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima.

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora la obligación de cotizar hubiera existido solo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo anterior por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar,

siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual establecida para el Régimen General. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

No obstante, la Disposición transitoria cuadragésima primera de la LGSS con entrada en vigor 01-01-2026 establece:

“En tanto la brecha de género sea superior al 5 por ciento en los términos de la disposición adicional trigésima séptima, para el cálculo de la pensión de jubilación de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena a las que sea de aplicación la integración de períodos sin obligación de cotizar según lo dispuesto en el artículo 209.1, los meses en los que no haya existido obligación de cotizar, desde la cuadragésima novena mensualidad hasta la sexagésima, se integrarán con el 100 por ciento de la base mínima de cotización del Régimen General que corresponda al mes respectivo. Este porcentaje será del 80 por ciento de la misma base desde la mensualidad sexagésima primera a la octagésima cuarta”.

c) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal.

d) Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo desde el mes a que aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período a que se refiere la regla anterior.

e) De las 348 bases calculadas conforme a las letras anteriores se elegirán de oficio las 324 bases de cotización de mayor importe.

Siendo:

BR = Base reguladora.

B_i = Base de cotización del mes i -ésimo anterior al mes previo al del hecho causante

(tomará valores entre 25 y 348).

I_{25} = Índice general de precios al consumo del mes 25 anterior al mes previo al del hecho causante.

Las 24 bases de cotización B_i descartadas tomarán valor 0 en la fórmula.

Siendo $i = 1, 2, \dots, 348$.

Si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 % de dicha base mínima. En los supuestos en que, en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista solo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer periodo no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

Para el cálculo de la pensión de jubilación de los hombres a los que sea de aplicación el artículo 209.1.b), se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a las mismas mensualidades y con

igual importe, siempre que en relación con alguno de los hijos acrediten los requisitos establecidos en las reglas 1.ª o 2.ª del artículo 60.1.b), si bien no se exigirá que la pensión del hombre sea superior a la del otro progenitor ni que este deba tener derecho al complemento para la reducción de la brecha de género.

La integración a que se refiere esta disposición transitoria se aplicará sin perjuicio de lo previsto en el citado artículo 209.1.b).

No obstante, la disposición transitoria cuadragésima de la LGSS establece:

“ La determinación de la base reguladora prevista en el artículo 209.1 se aplicará a todos los regímenes de la Seguridad Social de forma gradual del siguiente modo:

Desde 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 352,33 la suma de las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante” .

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 161.2, para la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación no se podrán computar los incrementos de las bases de cotización producidos en los dos últimos años que sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector. Se exceptúan:

- Los incrementos salariales que sean consecuencia de la aplicación estricta de las normas contenidas en disposiciones legales y convenios colectivos sobre antigüedad y ascensos reglamentarios de categoría profesional.
- Los incrementos salariales que deriven de cualquier otro concepto retributivo establecido con carácter general y regulado en las citadas disposiciones legales o convenios colectivos.

No obstante, la referida norma general será de aplicación cuando los incrementos salariales a que se refiere este apartado se produzcan exclusivamente por decisión unilateral de la empresa en virtud de sus facultades organizativas (art. 209, apartados.

2 a 4).

En ningún caso se computarán aquellos incrementos salariales que excedan del límite indicado y que hayan sido pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una determinada edad próxima a la jubilación.

Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión a uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último, en régimen de pluriactividad, podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotizaciones vigentes en cada momento.

El Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, y los artículos 247 y 248 del TRLGSS regulan las particularidades para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de contrato de trabajo a tiempo parcial.

Base reguladora en la situación de pluriempleo. A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en las situaciones de pluriempleo, las bases por las que se haya cotizado a las diversas empresas se computarán en su totalidad, sin que la suma de dichas bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento (art. 209.5).

3.2. PORCENTAJE (ART. 210 LGSS)

El artículo 210.1 del TRLGSS regula los porcentajes aplicables a la base reguladora de la pensión de jubilación en los términos siguientes:

- a) Por los primeros 15 años cotizados, el 50%.
- b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19%, y por cada uno de los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 %, sin que, salvo en el supuesto de jubilación después de la edad de jubilación, el porcentaje aplicable supere el 100%.

Estos porcentajes se aplican de forma paulatina, en los términos previstos en la disposición transitoria novena del TRLGSS, de modo que durante los años 2023 a 2026:

por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, se aplica el 0,21 % y por los 209 meses siguientes, el 0,19%. En los años 2023 a 2026, para alcanzar el 100% de la base reguladora, será necesario acreditar 36 años y 6 meses de cotización.

El artículo 210.2 del TRLGSS establece un complemento económico de pensión para

los supuestos de personas que accedan a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido que se abonará de alguna de las siguientes maneras, a elección del interesado:

a) La primera modalidad consiste en un porcentaje adicional, de modo que, cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad ordinaria superior a la que resulte de aplicar en cada caso, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización establecido, se reconoce al interesado un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión.

A partir del segundo año completo de demora, para el cálculo del porcentaje se podrán computar periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año, correspondiendo a dichos periodos un 2 por ciento adicional

El porcentaje adicional obtenido se sumará al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite establecido en el artículo 57 del TRLGSS (cuantía Integra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de presupuestos generales del

Estado).

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en 14 pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.

b) La segunda modalidad consiste en el percibo de una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió la edad ordinaria y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas indicadas, siendo la fórmula de cálculo la siguiente:

1.º Si ha cotizado menos de 44 años y 6 meses:

Si ha cotizado, al menos, 44 años y 6 meses la cifra anterior se aumenta en un 10%:

2.º A partir del segundo año completo de demora, para el cálculo del complemento se podrán computar periodos superiores a 6 meses e inferiores a un año, correspondiendo a dichos periodos el resultado de multiplicar la cuantía de la formula anterior por 0,5

c) Una combinación de las opciones anteriores en los términos que se determine reglamentariamente.

Dicha opción ha sido regulada en el Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 3. Reglas de determinación de la opción mixta de abono del complemento económico.

Las personas interesadas podrán optar por esta modalidad de pago del complemento cuando acrediten, al menos, dos años completos cotizados entre la fecha en que cumplieron la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión de jubilación, siempre que al cumplir esa edad se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización establecido en el artículo 205.1.b) del texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social. En este caso, el complemento se fijará del siguiente modo:

1. Para el cómputo del período cotizado a considerar, se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo.
2. Cuando entre la fecha de cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión de jubilación se acredite un periodo de dos a diez años completos cotizados, el complemento consistirá en la suma de:
 - a) Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año de la mitad de ese período, tomando el número entero inferior. Se aplicarán a este porcentaje las previsiones establecidas en el artículo 210.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad

Social.

- b) Una cantidad a tanto alzado por el resto del periodo considerado, determinada de acuerdo con lo indicado en el artículo 210.2 b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 2.1.b) de este real decreto.

3. Cuando entre la fecha de cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión se acredite un periodo de once o más años completos cotizados, el complemento consistirá en la suma de:

- a) Una cantidad a tanto alzado por cinco años de ese período, determinada de acuerdo con lo indicado en el artículo 210.2 b) del texto refundido de la Ley General de la

Seguridad social y en el artículo 2.1.b) de este real decreto.

- b) Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada uno de los años restantes, al que se aplicarán las previsiones establecidas en el artículo 210.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad

Social.

La elección se llevará a cabo por una sola vez en el momento en que se adquiere el derecho a percibir el complemento económico, no pudiendo ser modificada con posterioridad. De no ejercitarse esta facultad, se aplicará el complemento contemplado en la letra a).

La percepción de este complemento en todas las modalidades es compatible con el acceso a la jubilación activa regulada en el artículo 214. En todo caso, mientras se mantenga este tipo de jubilación no se generará incremento alguno del complemento.

El complemento económico establecido en este apartado no se aplicará en los supuestos de jubilación parcial, ni en el de jubilación flexible al que se refiere el párrafo segundo del artículo 213.1, ni en los supuestos de acceso a la jubilación desde una situación asimilada al alta.

Respecto a los trabajadores contratados a tiempo parcial, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de jubilación se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los

cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, todo el período durante el cual el trabajador haya estado en situación de alta con un contrato fijo-discontinuo se multiplicará por un coeficiente de 1,5, sin que el número total de días cotizados anualmente pueda superar el número de días naturales de cada año. (Art. 248.3 LGSS)

3. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación anticipada por voluntad del interesado prevista en el artículo 208 hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

No obstante, en el supuesto de que el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los meses de cotización acreditados fuese superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite.

4. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación. Este sistema de cálculo se extenderá a los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 208.

5. El coeficiente del 0,50 por ciento a que se refiere el apartado anterior y lo previsto en el apartado 3 no será de aplicación en los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones de los artículos 206 y 206 bis, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o con las personas con discapacidad.

4. JUBILACIÓN ANTICIPADA, JUBILACIÓN PARCIAL Y JUBILACIÓN FLEXIBLE.

4.1. MODALIDADES DE JUBILACION ANTICIPADA

Se pueden distinguir las siguientes formas de jubilación anticipada:

1. Jubilación anticipada en régimen de derecho transitorio (disp. trans. cuarta del TRLGSS).
2. Jubilación anticipada por razón de la actividad (art. 206 del TRLGSS).
3. Jubilación en caso de discapacidad (art. 206 bis del TRLGSS).
4. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador (art. 207 del TRLGSS).
5. Jubilación anticipada por voluntad del interesado (art. 208 del TRLGSS).

4.1.1. Jubilación anticipada en régimen de derecho transitorio.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del TRLGSS:

2ª) Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.

En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando treinta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la

libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en función de los años de cotización acreditados, el siguiente:

- 1.º Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
- 2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por ciento.
- 3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
- 4.º Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento.

A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decida poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1.a).

Asimismo, para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo.

Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los párrafos anteriores de la presente regla 2ª, quien podrá en razón del carácter voluntario o forzoso del acceso a la jubilación adecuar las condiciones señaladas para los mismos.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación a los que se refieren los artículos 206 y 206 bis no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación regulada en la presente regla 2.ª Tampoco será de aplicación a la jubilación regulada en la presente regla el coeficiente del 0,50 previsto en el artículo 210.4 de esta ley.

4.1.2. Jubilación anticipada por razón de la actividad (art. 206 de la LGSS)

1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a la que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.

A tales efectos, reglamentariamente se determinará el procedimiento general para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.

El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo.

2. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el inicio del procedimiento deberá instarse conjuntamente por organizaciones empresariales y sindicales más representativas, si el colectivo afectado está constituido por trabajadores por cuenta ajena; y por asociaciones representativas de trabajadores autónomos y organizaciones empresariales y sindicales más representativas, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia. Cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas la iniciativa corresponderá conjuntamente a las organizaciones sindicales más representativas y a la administración de la que dependa el colectivo.

3. La solicitud se presentará por medios telemáticos y deberá ir acompañada de la identificación de la actividad laboral a nivel nacional a través de la categoría CNAE, subgrupo CNAE secundario, subgrupo y grupo de la clasificación nacional de actividades económicas, así como de la identificación de la

ocupación o del grupo profesional, según el caso, especificando, en ambos supuestos, las funciones concretas que se desarrollan y que determinan que la actividad laboral que se realiza es de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusa elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Reglamentariamente se establecerán indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de tales coeficientes a partir de, entre otros, la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar. Su valoración corresponderá a una comisión integrada por los ministerios de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones, Trabajo y Economía Social, y Hacienda y Función Pública, junto a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal

que estará encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes reales decretos de reconocimiento de coeficientes reductores.

4. Con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social, a efectuar en relación con el colectivo, sector y actividad que se delimiten en la norma correspondiente, en los términos y condiciones que, asimismo, se establezcan. Dicho incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador.

5. Los coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación establecidos en su normativa específica serán objeto de revisión cada diez años, con sujeción al procedimiento que se determine

reglamentariamente. Los efectos de la revisión de los coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación no afectarán a la situación de los trabajadores que, con anterioridad a la misma, hubiesen desarrollado su actividad y por los períodos de ejercicio de aquella.

6. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.

Este procedimiento fue desarrollado por el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, si bien la disposición final segunda de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, prevé que el Gobierno ha de proceder, en los términos que previamente sean acordados con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a la adaptación del marco regulador establecido en el citado real decreto.

Se han aplicado coeficientes reductores en razón de la actividad en los siguientes supuestos:

A) Régimen general:

o Mineros no comprendidos en el del régimen especial de la minería del carbón.

o Personal de vuelo de trabajos aéreos.

o Algunas categorías de trabajadores ferroviarios.

o Bomberos al servicio de Administraciones y organismos públicos.

o Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, de la Policía al servicio de las entidades de la Administración local, del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y de la Policía Foral de Navarra.

B) En el régimen especial de la minería del Carbón para determinadas categorías profesionales, como, por ejemplo, a los picadores y barrenistas. Y en el régimen especial del mar, para los trabajos en la marina mercante, en la pesca, estibadores portuarios y mariscadores, percebeiros y recogedores de algas (Real

Decreto 2390/2004).

4.1.3. Jubilación anticipada en caso de discapacidad (Art. 206 bis TRLGSS)

La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1 a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad:

- Cuando el grado de discapacidad reconocido sea igual o superior al 65 %. Se desarrolla a través del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.

Artículo 3. Reducción de la edad de jubilación.

La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes grados de minusvalía:

a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

b) El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.

Artículo 5. Cálculo de la pensión de jubilación.

El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación.

- Cuando el grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias de que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida. El desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo a traves del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, estando afectados durante ese

tiempo por alguna de las patologías generadoras de discapacidad enumeradas en el anexo y dentro de ese período durante al menos cinco años con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, motivado por las mismas patologías en los términos previstos en el artículo 5.3.

Artículo 2. Discapacidades que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación.

A efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo 206 bis.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de

30 de octubre, en cuanto a la reducción de la edad de jubilación de las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que se trate de discapacidades en las que concurren evidencias contrastadas que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida, dichas discapacidades son las que se determinan en el anexo.

Artículo 3. Edad mínima de jubilación.

La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en un grado igual o superior al 45 por ciento, por una discapacidad de las enumeradas en el artículo 2 será, excepcionalmente, la de cincuenta y seis años.

Artículo 7. Cálculo de la pensión de jubilación.

El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad tanto en los supuestos en razón de la actividad como en los casos de discapacidad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder:

- A la jubilación parcial.
- Al porcentaje adicional y complementario por demora en el acceso a la pensión de jubilación previsto en el artículo 210.2 de la LGSS.
- A cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.

Se ha de añadir que el artículo 210.5 del TRLGSS establece que el coeficiente del

0,50% y lo previsto en el apartado 3 del mismo precepto, no será de aplicación en los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones de los artículos 206 y 206 bis, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o con las personas con discapacidad.

Por último, el TRLGSS (art. 146.4) prevé que los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deben cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto (como sucede en el caso de los bomberos al servicio de organismos públicos, los miembros de la Ertzaintza o los miembros de la Policía al servicio de las entidades de la Administración local (los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y los miembros de la Policía Foral de Navarra).

Sin embargo, se excluye de esta modalidad de cotización por contingencias profesionales a los empresarios que ocupen a trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad (Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre) y, por lo que se refiere al Régimen Especial de Trabajadores del Mar, respecto de los trabajadores embarcados en barcos de pesca hasta 10 Toneladas de Registro Bruto.

4.1.4. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador (art. 207 LGSS)

1. El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refieren los artículos 206 y 206 bis.

b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año.

d) Que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes:

1.^a El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores.

2.^a El despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del texto refundido de la

Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.^a La extinción del contrato por resolución judicial en los supuestos contemplados en el texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

4.^a La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

5.^a La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

6.^a La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

7.^a La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia de género o violencia sexual prevista en el artículo 49.1.m) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos contemplados en las causas 1.^a, 2.^a y 6.^a, para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a), de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación:

Periodo Periodo

Periodo

Periodo cotizado: cotizado:

cotizado:

cotizado: igual o superior igual o superior igual o menos de 38 a 38 años y 6 a 41 años y 6 superior a 44 años y 6 meses e inferior meses e inferior años y 6 meses a 41 años y 6 a 44 años y 6 meses meses

Meses que se adelanta % reducción % reducción % reducción % reducción la jubilación

48 30,00 28,00 26,00 24,00

47 29,38 27,42 25,46 23,50

46 28,75 26,83 24,92 23,00

45 28,13 26,25 24,38 22,50

44 27,50 25,67 23,83 22,00

43 26,88 25,08 23,29 21,50

42 26,25 24,50 22,75 21,00

41 25,63 23,92 22,21 20,50

40 25,00 23,33 21,67 20,00

39 24,38 22,75 21,13 19,50

38 23,75 22,17 20,58 19,00

37 23,13 21,58 20,04 18,50

36 22,50 21,00 19,50 18,00

35 21,88 20,42 18,96 17,50

34 21,25 19,83 18,42 17,00

33 20,63 19,25 17,88 16,50

32 20,00 18,67 17,33 16,00

31 19,38 18,08 16,79 15,50

30 18,75 17,50 16,25 15,00

29 18,13 16,92 15,71 14,50

28 17,50 16,33 15,17 14,00

27 16,88 15,75 14,63 13,50

26 16,25 15,17 14,08 13,00

25 15,63 14,58 13,54 12,50

24 15,00 14,00 13,00 12,00

Periodo Periodo

Periodo

Periodo cotizado: cotizado:

cotizado:

cotizado: igual o superior igual o superior igual o menos de 38 a 38 años y 6 a 41 años y 6 superior a 44 años y 6 meses e inferior meses e inferior años y 6 meses a 41 años y 6 a 44 años y 6 meses meses

Meses que se adelanta % reducción % reducción % reducción % reducción la jubilación

23 14,38 13,42 12,46 11,50

22 13,75 12,83 11,92 11,00

21 12,57 12,00 11,38 10,00

20 11,00 10,50 10,00 9,20

19 9,78 9,33 8,89 8,40

18 8,80 8,40 8,00 7,60

17 8,00 7,64 7,27 6,91

16 7,33 7,00 6,67 6,33

15 6,77 6,46 6,15 5,85

14 6,29 6,00 5,71 5,43
 13 5,87 5,60 5,33 5,07
 12 5,50 5,25 5,00 4,75
 11 5,18 4,94 4,71 4,47
 10 4,89 4,67 4,44 4,22
 9 4,63 4,42 4,21 4,00
 8 4,40 4,20 4,00 3,80
 7 4,19 4,00 3,81 3,62
 6 3,75 3,50 3,25 3,00
 5 3,13 2,92 2,71 2,50
 4 2,50 2,33 2,17 2,00
 3 1,88 1,75 1,63 1,50
 2 1,25 1,17 1,08 1,00
 1 0,63 0,58 0,54 0,50

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

4.1.5. Jubilación anticipada por voluntad del trabajador (Art. 208 LGSS)

1. El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los siguientes requisitos: a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refieren los artículos 206 y 206 bis.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.

A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año.

c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación fijada en el artículo 205.1.a), de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación:

Periodo cotizado: Periodo cotizado: Periodo

Periodo igual o superior a igual o superior a cotizado:
cotizado:

38 años y 6 41 años y 6 igual o menos de meses e inferior a meses e inferior a superior a 44

38 años y 6

41 años y 6 44 años y 6 años y 6 meses meses meses meses

Meses que se adelanta % reducción % reducción % reducción % reducción la jubilación

24 21,00 19,00 17,00 13,00
 23 17,60 16,50 15,00 12,00
 22 14,67 14,00 13,33 11,00
 21 12,57 12,00 11,43 10,00
 20 11,00 10,50 10,00 9,20
 19 9,78 9,33 8,89 8,40
 18 8,80 8,40 8,00 7,60
 17 8,00 7,64 7,27 6,91
 16 7,33 7,00 6,67 6,33
 15 6,77 6,46 6,15 5,85
 14 6,29 6,00 5,71 5,43
 13 5,87 5,60 5,33 5,07
 12 5,50 5,25 5,00 4,75
 11 5,18 4,94 4,71 4,47
 10 4,89 4,67 4,44 4,22
 9 4,63 4,42 4,21 4,00
 8 4,40 4,20 4,00 3,80
 7 4,19 4,00 3,81 3,62
 6 4,00 3,82 3,64 3,45
 5 3,83 3,65 3,48 3,30
 4 3,67 3,50 3,33 3,17
 3 3,52 3,36 3,20 3,04
 2 3,38 3,23 3,08 2,92

1 3,26 3,11 2,96 2,81

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando

durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

3. Cuando en el momento de acogerse a esta modalidad de jubilación el trabajador esté percibiendo el subsidio por desempleo del artículo 274, y lo haya hecho durante al menos tres meses, serán de aplicación los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos del apartado 1 de este precepto.

Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación anticipada por voluntad del interesado prevista en el artículo 208 hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

No obstante, en el supuesto de que el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los meses de cotización acreditados fuese superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones, establecido en el artículo 57, los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite

Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes

reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación. Este sistema de cálculo se extenderá a los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 208. (Arts. 210.3 y 4 LGSS)

4.2. LA JUBILACION PARCIAL

4.2.1. Concepto de jubilación parcial

Se regula en el artículo 215 del TRLGSS, artículos 12.6 y 7 del ET y artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1131/2002.

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de las edades fijadas legalmente, simultánea con un contrato a tiempo parcial y vinculado o no con un contrato de relevo, sin que se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad que le correspondan al trabajador.

Podrán acogerse a la jubilación parcial los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas asimilados a trabajadores por cuenta ajena, cuando la cooperativa

concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, en los mismos términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores para el contrato de relevo por lo que afecta a la duración de la jornada y al vínculo como socio.

4.2.2. Beneficiarios

El artículo 215 del TRLGSS regula los requisitos para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de jubilación parcial:

1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 205.1.a)

y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida en la fecha del hecho causante una edad que sea inferior en tres años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), y acreditar un periodo de cotización de treinta y tres años, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado, ni la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización de 33 años indicado en el párrafo anterior se reducirá al de veinticinco años.

A los exclusivos efectos de determinar el periodo de cotización, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año.

También, a los exclusivos efectos de determinar la edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante de la jubilación parcial y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.

c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 75. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

En los supuestos de anticipación del acceso a la jubilación parcial en más de dos años respecto de la edad ordinaria de jubilación, la reducción de jornada de trabajo durante el primer año se fijará entre un 20 y un 33 por ciento. En estos casos, a partir del segundo año las partes podrán alterar la reducción de la jornada dentro de los márgenes establecidos en el párrafo anterior.

d) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del

promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

e) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial tendrán carácter indefinido y a tiempo completo. Estos contratos deberán mantenerse al menos durante los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial.

En el supuesto de que el contrato de relevo se extinga antes de que el jubilado parcial acceda a la jubilación plena en cualquiera de sus modalidades, el empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido. En caso de incumplimiento por parte del empresario, de las condiciones establecidas en el presente artículo en materia de contrato de relevo, será responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.

f) Sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa.

3. En aquellos casos en los que se acceda a la jubilación parcial antes del cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a), la compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión permitirá, la acumulación del tiempo de trabajo en periodos de días en la semana, semanas en el mes, meses en el año u otros periodos de tiempo, de conformidad con lo dispuesto en pacto individual o, en su caso, en la negociación colectiva, en todas sus expresiones, incluido el acuerdo de centro de trabajo, sin que en ningún ámbito se pueda limitar o impedir su uso.

4. La percepción de la pensión de jubilación parcial será compatible con el puesto de trabajo a tiempo parcial resultante de la reducción de jornada.

5. El régimen jurídico de la jubilación parcial a que se refieren los apartados anteriores será el que reglamentariamente se establezca.

6. Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en este artículo los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, asimilados a trabajadores por cuenta ajena en los términos del artículo 14, que reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores y cumplan los requisitos establecidos en este artículo, cuando la cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo en los mismos términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores para el contrato de relevo por lo que afecta a la duración de la jornada y al vínculo como socio.

4.2.3. Hecho causante

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1131/2002, el hecho causante se entenderá producido el día del cese en la jornada del trabajo que se viniese realizando con anterioridad, siempre que, en dicha fecha, se haya suscrito el contrato a tiempo parcial y, en caso de ser necesario, el contrato de relevo.

4.2.4. Cuantía

La cuantía de la pensión de jubilación parcial será el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de pensión que le correspondería, de acuerdo con los años de cotización que acredite el trabajador en el momento del hecho causante, calculada de conformidad con las normas generales del Régimen de la

Seguridad Social de que se trate, pero sin la aplicación del porcentaje adicional al que se refiere el artículo 210.2 del TRLGSS.

El importe de la pensión no podrá ser inferior a la cuantía que resulte de aplicar el porcentaje de reducción al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para jubilados mayores de 65 años.

4.2.5. Compatibilidad e incompatibilidad

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 1131/2002, la pensión de jubilación parcial es compatible con:

- El trabajo a tiempo parcial en la empresa (y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de su jornada).
- La pensión de viudedad, la prestación de desempleo y otras prestaciones sustitutorias del salario correspondiente a los trabajos a tiempo parcial anteriores a la jubilación parcial.

En cambio, la pensión de jubilación parcial es incompatible con:

- Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
- La pensión de jubilación por otra actividad distinta a la realizada en el contrato de trabajo a tiempo parcial.
- La pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.

4.2.6. Extinción

Según establece el artículo 18 del Real Decreto 1131/2002, la pensión de jubilación parcial se extinguirá por:

- El fallecimiento del pensionista.
- El reconocimiento de la jubilación ordinaria o anticipada.
- El reconocimiento de una incapacidad permanente declarada incompatible.
- La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el jubilado parcial, salvo cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o a otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones percibidas en aquél, en cuyo caso, la extinción de la jubilación parcial se producirá en la fecha de la extinción de las mismas.

Sin embargo, no se extingue la pensión cuando la extinción del contrato de trabajo sea declarada improcedente, en estos casos se mantiene el derecho a la jubilación parcial, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1131/2002.

4.2.7. Otros derechos

- El jubilado parcial tendrá la condición de «pensionista» a efectos de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales.
- Si el trabajador, durante la situación de jubilación parcial, falleciera o se le declarara una incapacidad permanente en los grados de absoluta, gran invalidez o total para la profesión que tuviera el trabajador en la empresa en que presta el trabajo a tiempo parcial, para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de

relevo.

Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación también por los períodos en que la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones correspondientes al trabajo a tiempo parcial, durante los períodos en que, además, la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la existencia de un contrato de relevo, salvo en el caso de que el cese en el trabajo se hubiese debido a despido disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación al 100 por 100 de las correspondientes bases de cotización únicamente alcanzará al período anterior al cese en el trabajo.

En los supuestos en que no sea de aplicación el beneficio del incremento del 100 por 100 de las bases de cotización correspondientes al trabajo a tiempo parcial, por no haberse simultaneado la percepción de la jubilación parcial con un contrato de relevo, el interesado podrá optar entre la determinación de la base reguladora computando las bases de cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o que aquella magnitud se calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la fecha en que dejó de aplicarse el beneficio del incremento del 100 por 100 de las citadas bases de cotización, si bien aplicando las demás reglas que estuviesen vigentes en el momento de causar la correspondiente pensión.

Cuando, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la base reguladora de la pensión se determine en una fecha anterior a la del hecho causante de la prestación, se aplicarán las revalorizaciones que se hubiesen practicado desde la fecha de cálculo de la base reguladora hasta el hecho causante de la misma.

(Art. 15 del Real Decreto 1131/2002).

4.2.8. Particularidades en el cálculo de la pensión de jubilación ordinaria o anticipada.

1. El trabajador acogido a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordinaria o anticipada en virtud de cualquiera de las modalidades legalmente previstas, de acuerdo con las normas del Régimen de Seguridad

Social de que se trate.

2. Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100 por

100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación también por los períodos en que la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la prestación de

desempleo, compatible con la jubilación parcial, y otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones correspondientes al trabajo a tiempo parcial, durante el período en que se hubiese simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo, salvo en el caso de que el cese en el trabajo se hubiese debido a despido disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación al

100 por 100 de las correspondientes bases de cotización únicamente alcanzará al período anterior al cese en el trabajo.

3. A efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, se tomará, como período cotizado a tiempo completo, el período de tiempo cotizado que medie entre la jubilación parcial y la

jubilación ordinaria o anticipada, siempre que, en ese período, se hubiese simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo.

4. En los supuestos en que no pueda aplicarse el beneficio del incremento del

100 por 100 a las bases de cotización, por no haberse simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo, el interesado podrá optar entre que se determine la base reguladora de la pensión de jubilación computando las bases de cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o que la misma se calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la que dejó de aplicarse el beneficio del incremento del 100 por

100 de la base de cotización, si bien aplicando las demás reglas vigentes en el momento de causar la pensión.

Cuando la base reguladora de la pensión de jubilación se haya determinado en una fecha anterior a la del hecho causante, a la cuantía de la pensión resultante se le aplicarán las revalorizaciones que se hubiesen practicado desde dicha fecha hasta la del hecho causante.

Art. 18 RD 1131/2002

4.3. LA JUBILACIÓN FLEXIBLE

4.3.1. Concepto

Su regulación se encuentra en el párrafo segundo del apartado I del artículo 213 del

TRLGSS, conforme al cual, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Este precepto se desarrolla en los artículos 4 a 9 del Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre.

► **NOTA DE ACTUALIZACIÓN (2026): el Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo (BOE 28/05/2026), regula el nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible y DEROGA el RD 1132/2002 con efectos desde el 28 de agosto de 2026. Novedades: jornada compatible entre el 33 % y el 80 %; extensión a la actividad por cuenta propia (pensión compatible del 25 % de la reconocida, exigiendo no haber estado de alta como autónomo en los 3 años anteriores); incremento adicional de la pensión del 25 % (jornada del 55 % al 80 %) o del 15 % (jornada del 33 % a menos del 55 %) cuando el acceso a la jubilación flexible se produzca al menos 6 meses después de causar la pensión; incompatibilidad con el complemento económico de demora del art. 210.2 LGSS y con los complementos por mínimos durante la situación. Las**

jubilaciones flexibles iniciadas antes del 28/08/2026 continúan rigiéndose por el RD 1132/2002 (jornada entre el 25 % y el 75 %), régimen vigente hasta esa fecha.

La diferencia entre la jubilación parcial y la flexible es que la jubilación flexible acontece cuando el trabajador ya tiene la condición de pensionista de jubilación total, mientras que en la jubilación parcial el acceso a la jubilación es coetáneo con el mantenimiento de la actividad laboral.

I Por lo tanto, se considera como situación de jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, con la consecuente minoración de aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

I A estos efectos, se entiende por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar.

Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada máxima legal.

I A partir de 01-04-2025, el límite de reducción de jornada se sitúa entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Consecuentemente, el jubilado debe realizar una jornada de entre el 75% y el 25% de la jornada de trabajo a tiempo completo.

En el supuesto de que la jornada a realizar por el pensionista sea superior al 75% indicado, nos encontraremos ante un supuesto de incompatibilidad —salvo que el trabajador pueda acogerse a otra fórmula distinta de compatibilidad como la prevista en el art. 214 del TRLGSS conocida como «jubilación activa»— dando Lugar a la suspensión de la pensión de jubilación, cuya regulación se contiene en el

artículo 16 de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1967.

4.3.2. Comunicación de actividades/Suspensión parcial/Efectos

Antes de iniciar la realización de actividad a tiempo parcial, el pensionista deberá comunicar tal situación a la entidad gestora respectiva:

- El importe de la pensión a percibir se reducirá en proporción inversa a la reducción de la jornada de trabajo realizada por el pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
- La minoración de la cuantía de la pensión tendrá efectos desde el día en que comience la realización de las actividades.

La falta de comunicación en los términos indicados tendrá como efectos:

- El carácter indebido de la pensión, en el importe correspondiente a la actividad a tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las correspondientes actividades.
- La obligación de reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

4.3.3. Compatibilidad/Incompatibilidad

I La pensión de jubilación flexible será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente que pudieran corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen en que se causen aquéllas.

I El percibo de la pensión de jubilación flexible será compatible con las prestaciones de incapacidad temporal o de maternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.

4.3.4. Cese de actividades / Efectos / Recálculo de pensión

Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas, durante la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación, surtirán efectos para la mejora de la pensión, una vez producido el cese en el trabajo.

A estos efectos, una vez comunicado el cese en la realización de las actividades a la

Entidad gestora competente, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, previo recálculo de su cuantía conforme a las reglas siguientes:

I Se procederá a calcular de nuevo la base reguladora, mediante el cómputo de las nuevas cotizaciones y aplicando las reglas vigentes en el momento del cese en la actividad, salvo que la aplicación de lo establecido en esta regla diese como resultado una reducción del importe de la base reguladora anterior, en cuyo caso, se mantendrá esta última, si bien aplicando a la cuantía de la pensión las revalorizaciones habidas desde la fecha de determinación de la base reguladora hasta la del cese en el trabajo.

I Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de jubilación:

- Darán lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora, en función del nuevo período de cotización acreditado.
- Surtirán efectos para disminuir o, en su caso, suprimir el coeficiente reductor que se hubiese aplicado, en el momento de causar el derecho a la pensión de jubilación anticipada por tener o no la condición de mutualista.

I Si el trabajador falleciese durante la situación de jubilación flexible, a efectos del cálculo de las prestaciones por muerte y supervivencia que correspondan, los beneficiarios podrán optar por que aquéllas se calculen:

- Desde la situación de activo del causante.
- O, en su caso, desde la situación de pensionista. En este supuesto, se tomará como base reguladora la que sirvió para la determinación de la pensión de jubilación, aplicándose las revalorizaciones habidas desde el momento en que se determinó la correspondiente base reguladora.

4.3.5. Otros efectos

Durante el percibo de la pensión de jubilación flexible, los titulares de la misma mantendrán la condición de pensionista a efectos de reconocimiento y percibo de las prestaciones sanitarias.

4.4. JUBILACIÓN ACTIVA

4.4.1. Concepto

Toda vez que la jubilación parcial y la jubilación flexible han sido objeto de estudio detenido anteriormente, a continuación, se expondrán las notas más relevantes de la compatibilidad del percibo de un porcentaje de la cuantía de la pensión de jubilación con el trabajo, que se denomina «pensión de jubilación activa».

La jubilación activa se regula actualmente en los artículos 153 y 214 del TRLGSS.

4.4.2. Requisitos

Los requisitos de esta modalidad de compatibilidad entre trabajo y pensión son los siguientes:

1. Siempre que en la fecha de cumplimiento de la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), se hubiera reunido el periodo mínimo de cotización establecido en el artículo 205.1.b), y entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión de jubilación haya transcurrido al menos un año, la percepción de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo

parcial, o por cuenta propia del pensionista. A efectos del cómputo de la edad, no serán admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones.

Si el periodo mínimo de cotización se reuniera en una fecha posterior a la del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, el periodo mínimo de un año se computará entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión de jubilación.

2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente a un porcentaje del importe resultante en el reconocimiento inicial en los términos establecidos en el artículo 210 de esta Ley o la que esté percibiendo, incluido el complemento de maternidad o el de la brecha de género cuando se perciba, y excluido, en todo caso, el complemento por mínimos cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista; este porcentaje del importe de la pensión de jubilación se calculará en función del número de años que se haya demorado el acceso a dicha pensión de acuerdo con la siguiente escala:

a) Si se demora un año el acceso a la pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.a), el porcentaje será del 45 por ciento de la pensión.

b) Si se demora dos años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje a percibir será del 55 por ciento de la pensión.

c) Si se demora tres años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 65 por ciento de la pensión.

d) Si se demora cuatro años el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 80 por ciento de la pensión.

e) Si se demora cinco años o más el acceso a la pensión de jubilación, el porcentaje será del 100 por ciento de la pensión.

El porcentaje que resulte de la escala anterior se incrementará 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en la situación de jubilación activa, con el máximo del 100 por ciento de la pensión. En el supuesto de trabajadores fijos discontinuos, para acreditar este periodo, se aplicará la regla general prevista en el artículo 247.2, párrafo primero, de esta ley.

Este incremento comenzará a percibirse el día primero del mes de siguiente a aquel en que se haya cumplido dicho periodo de 12 meses.

A efectos de la aplicación de los porcentajes establecidos en este apartado se tomarán años completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de estos.

3. En el supuesto de que la actividad se realice por cuenta propia y se acredite tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses, o si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 75 por ciento, cuando la demora en el acceso a la pensión de jubilación haya sido entre uno y tres años, a partir del cuarto año será de aplicación lo previsto en el apartado anterior.

En ambos supuestos, se aplicará el incremento de 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezca en la situación de jubilación activa en los términos previstos en el apartado 2.

Si no se acreditan las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se aplicará la escala prevista en el apartado 2.

4. La cotización efectuada durante la situación de jubilación activa no dará lugar a ningún incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido.

5. La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, al importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se le aplicará el porcentaje que corresponda conforme a lo dispuesto en este artículo.

6. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.

7. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.

8. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

9. La regulación contenida en este artículo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.

Las previsiones de este artículo no serán aplicables en los supuestos de desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que será incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.

5. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL TRABAJO

El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se determinen.

No obstante lo anterior, las personas que accedan a la pensión de jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. (art. 213.1).

Los números 2 y 3 del artículo 213 del TRLGSS establecen que el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación en su modalidad contributiva. La percepción de la pensión indicada quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus revalorizaciones. No será de aplicación a los profesores universitarios eméritos ni al personal licenciado sanitario emérito a los que se refiere el artículo 137 c).

También será incompatible con el desempeño de los altos cargos a los que se refiere el artículo primero de la Ley 3/2015, de 30 de mayo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado.

Asimismo, el artículo 213.4 establece que el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar ni generarán nuevos derechos a prestaciones.

La posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, que no conlleve la suspensión de la misma, acontece a través de dos situaciones ya estudiadas:

a) Jubilación flexible b) Jubilación activa

6. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

6.1. SUSPENSIÓN

Si el pensionista fuera a realizar trabajos incompatibles con el percibo de la pensión, debe comunicarlo previamente al INSS, en cuyo caso:

- Queda en suspenso la percepción de la pensión y el derecho a la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
- La empresa queda obligada a solicitar el alta y a ingresar normalmente la cotización. Estas cotizaciones podrán surtir efecto para mejorar la pensión anterior, bien por incrementar el porcentaje o eliminar la incidencia de los coeficientes reductores, pero sin que en ningún caso queda alterar la base reguladora.

6.2. EXTINCIÓN

El artículo 17 de la Orden de 18 de enero de 1967 establece que el derecho a percibir la pensión se extingue por el fallecimiento del pensionista y por la sanción disciplinaria que lleva aparejada la pérdida de dicha pensión, si bien la única forma de extinguir el derecho a la pensión de jubilación es el

fallecimiento del pensionista al no haberse previsto sanción que conlleve la extinción del derecho.

7. ESPECIAL REFERENCIA A LA APLICACION DE LA NORMATIVA ANTERIOR A

LA LEY 27/2011

Existen determinados supuestos en los que la pensión de jubilación se va a reconocer al amparo de la legalidad vigente antes de la entrada en vigor de la Ley

27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. En estos casos, la legalidad aplicable va a ser la vigente a 31 de diciembre de 2012, ya que la entrada en vigor de la mencionada ley se produjo el 1 de enero de 2013. Estos supuestos se recogieron inicialmente en la disposición final duodécima, apartado 2, de la propia Ley 27/2011, y actualmente se contienen en el apartado quinto de la disposición transitoria cuarta del TRLGSS.

La disposición transitoria cuarta del TRLGSS, en su apartado quinto establece que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, a las pensiones

de jubilación que se causen en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.

Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.

c) No obstante, para el reconocimiento del derecho a pensión de las personas a las que se refieren los apartados anteriores, la entidad gestora aplicará la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma, cuando resulte más favorable a estas personas.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

EDAD DE JUBILACIÓN Y AÑOS DE COTIZACIÓN REQUERIDOS

AÑO	EDAD ORDINARIA	CON COTIZACIÓN SUFICIENTE	COTIZACIÓN EXIGIDA
2024	66 años y 6 meses	65 años	37 años y 6 meses
2025	66 años y 8 meses	65 años	38 años y 3 meses

2026	66 años y 10 meses	65 años	38 años y 3 meses
2027 en adelante	67 años	65 años	38 años y 6 meses

ESCALA DE PORCENTAJES SOBRE BASE REGULADORA

AÑOS COTIZADOS	% SOBRE BR	ACUMULADO
15 años (mínimo)	50%	50%
Años 16-25 (cada mes adicional)	0,19% por mes	Hasta ~73%
Años 26-36 y 6 meses (cada mes)	0,18% por mes	Hasta ~100%
36 años y 6 meses → 100% BR	100%	MÁXIMO
Demora +1 año	+ 4% adicional	Hasta 112%

15 años Cotización mínima jubilación	36a 6m Cotización para 100% BR (2026)	+4% Por cada año de demora	378 meses Divisor BR (últimos 25 años)
--	---	--------------------------------------	--

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN

Error: A partir de 2027 la edad de jubilación es 65 años para todos

Correcto: A partir de 2027 es 67 años en general; 65 solo con 38 años y 6 meses cotizados

Error: Con 30 años cotizados se alcanza el 100% de la BR

Correcto: El 100% requiere 36 años y 6 meses cotizados (escala progresiva desde 15 años=50%)

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 10

1. ¿Cuál es la edad de jubilación ordinaria a partir de 2027 para quien no alcanza la cotización suficiente?

- a) 65 años
- b) 66 años
- c) 67 años
- d) 68 años

! A partir de 2027, la edad general es 67 años. Solo se puede jubilar a los 65 quien acredite 38 años y 6 meses o más de cotización.

2. ¿Cuál es el porcentaje de la Base Reguladora con el mínimo de años cotizados (15)?

- a) 25%
- b) 40%
- c) 50%
- d) 60%

! Con 15 años cotizados (el mínimo exigido) se obtiene el 50% de la BR. A partir de ahí la escala crece progresivamente hasta el 100%.

3. ¿Con cuántos años de cotización se alcanza el 100% de la Base Reguladora desde 2027?

- a) 35 años
- b) 36 años
- c) 36 años y 6 meses
- d) 38 años y 6 meses

! 36 años y 6 meses de cotización dan derecho al 100% de la BR. Cotizar más de ese período puede generar un complemento por demora (+4% por año adicional).

4. ¿Cuántos meses forman el divisor para calcular la Base Reguladora de jubilación?

- a) 180 meses (15 años)
- b) 240 meses (20 años)
- c) 300 meses (25 años)
- d) 360 meses (30 años)

! La BR de jubilación se calcula con las bases de los últimos 25 años (300 meses), dividiéndolas entre 350 con unas reglas de actualización específicas.

5. ¿Qué reducción por año anticipado corresponde a quien tiene entre 38 y 39 años cotizados en jubilación anticipada voluntaria?

a) 7,5% por año

b) 7,0% por año

c) **6,5% por año**

d) 6,0% por año

La escala de coeficientes reductores: 30-34a → 7,5%; 35-37a → 7%; 38-39a → 6,5%; 40 o más años → 6% por año de adelanto.

FICHA RESUMEN · TEMA 10

I EDADES DE JUBILACIÓN	
2024 → 66 años 6 meses / 65 años (37a 6m)	
› 2025 → 66 años 8 meses / 65 años (38a 3m)	
› 2026 → 66 años 10 meses / 65 años (38a 3m)	
2027 en adelante → 67 años / 65 años (38a 6m)	
› Carencia mínima: 15 años (2 en últimos 15)	
I JUBILACIÓN ANTICIPADA	
› Involuntaria: -4 años edad / min. 33 años cotiz.	
› Voluntaria: -2 años edad / min. 35 años cotiz.	
› Coeficiente reductor por año anticipado	
› 30-34 años cotiz.: 7,5% reductor/año	
› 35-37 años cotiz.: 7,0% reductor/año	
› 38-39 años cotiz.: 6,5% reductor/año	
≥40 años cotiz.: 6,0% reductor/año	
I PORCENTAJES BR	
15 años cotizados → 50% BR	
› Años 16-25: +0,19% por mes adicional	
› Años 26-36,6m: +0,18% por mes adicional	
36 años 6 meses → 100% BR (desde 2027)	
› Demora +1 año completo → +4% adicional	
I OTRAS MODALIDADES	
› Jubilación parcial: min. 25% - max. 75% jornada	
› Contrato de relevo obligatorio simultáneo	
› Jubilación flexible: compatible pensión + trabajo PT	
› Trabajadores con discapacidad ≥45%: reducción edad	
Discapacidad ≥65%: hasta -5 años edad ordinaria	